

자동차사고 유자녀 생활자금대출 기본약관

자동차사고유자녀(幼子女) 생활자금대출 기본약관(이하"약관"이라 한다)은 한국교통안전공단 (이하"공단"이라 한다)과 대출자(이하"채무자"라 한다)와의 상호 신뢰를 바탕으로 유자녀 생활자금대출의 원활하고 공정한 처리를 목적으로 한다.

제1조 [적용범위] 이 약관은 자동차사고로 사망하거나 중증후유장애를 입어 경제적인 어려움을 겪고 있는 유자녀의 생활자금대출과 관련된 공단과 개인인 채무자 사이의 거래에 적용한다.

제2조 [이자율] 생활자금 대출원금의 이자율은 무이자로 한다.

제3조 [생활자금차용증서의 작성] ①생활자금을 대출받은 유자녀는 18세가 되는 날의 전날이 속하는 달(18세 이상으로 고등학교에 재학 중인 경우에는 고등학교를 졸업하는 날 또는 20세가 되는 날 중 먼저 도래하는 날이 속하는 달)의 다음 달 말일까지 "생활자금 차용증서"를 작성하여 공단에 제출하여야 한다. 다만, 법정대리인 자격이 상실되어 법정대리인을 재선임하지 못하는 경우에는 대출대상자가 성인(만20세)이 되는 다음 달 말일까지 대출대상자 본인이 서명하여 생활자금차용증서를 작성 제출한다
②생활자금차용증서는 대출대상자 본인과 법정대리인 및 보증인이 연서하여 지급까지 지급받은 대출금 총액에 대하여 작성한다.

제4조 [대출금의 상환] ①대출금의 상환기간은 대출대상자가 30세가 되는 날이 속하는 달부터 다음과 같이 상환한다.

1. 대출기간이 5년 미만의 경우 15년(180개월) 이내 상환
2. 대출기간이 5년 이상인 경우 20년(240개월) 이내 상환

②대출금의 상환방법은 월별 균등분할상환을 원칙으로 하되, 유자녀의 선택에 따라 일시상환, 반기 균등분할상환, 연부균등분할상환으로 할 수 있다. 다만, 유자녀가 원하는 경우 상환방법별로 유자녀가 정하는 금액으로 균등상환할 수 있다.

③대출금의 상환일은 월별 균등상환의 경우 매월 27일, 반기 균등상환의 경우 6월27일 및 12월27일, 연부균등상환의 경우 12월27일로 한다. 다만, 상환일이 공휴일인 경우 그 다음 근무일로 한다.

④대출상환금의 산정은 다음 각 호와 같이 한다.

1. 대출상환금은 분할상환의 경우 총 대출금액을 상환기간으로 나누어 산정한다.
2. 대출상환금의 단위는 백원 이상으로 하며, 백원 미만의 단수는 최종 상환금액에 포함한다.

⑤대출상환금의 납부는 자동계좌이체를 통하여 상환의무자의 예금계좌에서 매 상환일

에 자동납부를 원칙으로 한다. <단서 삭제 2008.6.20>

⑥공단은 대출금상환을 시작하기 3개월 전에 대출대상자 본인에게 "대출금상환개시통보서" 및 "CMS출금이체 동의서"를 우송하고, 대출자는 대출상환금의 납부방법(자동이체 또는 CMS)을 결정하여 공단 관할지역본부에 통보한다.

⑦공단은 대출금의 상환이 시작되면 대출상환금의 납부일 15일전까지 "대출금상환 내역서" 를 대출자에게 우송하고 대출자는 여기에 따라 납부한다.

제5조 [지연배상금] ①대출상환금을 6개월을 초과하여 연체하는 경우 지연배상금이 부과된다.

②제1항의 지연배상금은 대출상환금의 연체기간이 6개월을 초과할 때마다 6개월에 대하여 100분의 5를 곱하여 계산한 금액으로 한다.

제6조 [상환금의 충당순위] 대출금의 상환은 상환기일이 먼저 도래하는 순으로 하며, 지연배상금이 있는 경우 대출상환금에 우선하여 지연배상금부터 충당한다.

제7조 [대출금의 상환유예] ①다음 각 호에 해당하는 사유가 발생한 경우 상환유예 신청서(공단소정서식)와 그 사유를 증명하는 서류를 제출하면 해당 기간의 범위 안에서 대출금의 상환을 유예한다. 다만, 이 경우 상환유예 신청당시에 대출상환금의 연체가 없어야 한다.

1. 병역법에 의한 징집 또는 소집된 경우(3년 이내) : 입영통지서 또는 군복무 확인서 1부 제출
2. 대학에 진학한 경우(4년 이내) : 재학증명서 또는 입학증명서 1부 제출
3. 외국에 유학하는 경우(4년 이내) : 입학허가서 또는 재학증명서 1부 제출
4. 재해 또는 부상·질병 등으로 상환이 곤란한 경우(1년 이내) : 재해확인서 또는 진단서 1부 제출

②제1항에서 부상이나 질병의 경우는 의료기관으로부터 6월 이상의 장기치료를 요하는 진단을 받고 취업 또는 근무가 곤란한 상태의 경우를 말한다.

③제1항에 의하여 상환을 유예한 경우에는 그 유예기간은 상환기간에 포함하지 아니한다.

제8조 [대출금의 상환면제] ① <삭제 2011.12.8>

② <삭제 2011.12.8>

제9조 [대출금의 일시상환] 대출금의 상환의무자가 대출약정을 성실히 이행하지 않고 3년 이상 계속하여 대출상환금을 납부하지 아니하는 경우에는 공단으로부터 독촉·통지 등이 없어도 대출자는 당연히 공단에 대한 모든 채무의 기한이익을 상실시키고 대출금을 일시에 회수한다. <改正 2004.6.1>

제10조 [상환의무자의 준수사항 및 대출심사 주기 등] ①다음 각 호와 같은 사유가 발생한 경우에 채무자는 즉시 공단 관할지역본부에 신고하고 필요한 서류

를 제출하여야 한다.

1. 대출대상자 본인이 사망한 경우(가족이 공단에 신고)
 2. 대출대상자 본인 및 보증인의 주소가 변경된 경우
 3. 보증인이 변경(사망 등)된 경우 보증인 변경신청서 1부(공단 소정서식)제출
- ②대출금의 지원기간은 접수일이 속하는 달의 다음 달부터 2년을 단위로 하며, 지원기간 만료시마다 생활형편을 재심사하여 선정기준에 부적합할 경우에는 1년간의 유예기간 이후 대출을 중지한다.

제11조 [통지의 효력] ①공단이 채무자가 신고한 최종 주소로 서면통지 또는 기타 서류 등을 발송한 경우에는, 보통의 우송 기간이 경과한 때에 도달한 것으로 추정한다.

②채무자가 제10조에 의한 변경신고를 게을리함으로써 제1항에 의하여 발송한 서면통지 또는 기타 서류가 채무자에게 연락되거나 도달하지 아니한 때에는 보통의 우송 기간이 경과한 때에 도달한 것으로 본다.

③공단이 채무자에 대한 통지 등의 사본을 보존하고 또 그 발신의 사실 및 연월일을 장부 등에 명백히 기재한 때에는 발송한 것으로 추정한다.

제12조 [약관의 변경] ①공단이 이 약관을 변경하고자 할 경우에 채무자에게 불리한 내용이 될 때에는 서면 통지로서 알리기로 한다. 이 경우 통지에는 제2항의 뜻을 명시한다.

②통지를 발송하거나 게시한 후 1개월 이내에 채무자의 서면에 의한 이의가 공단에 도달하지 아니한 때에는 약관의 변경을 승인한 것으로 본다.

제13조 [관할법원의 합의] 이 약관의 채무자와 거래에 관하여 공단과 채무자 또는 연대 보증인(법정대리인) 사이에 소송의 필요가 생긴 때에는 법이 정하는 관할법원과 아울러 공단의 관할 지역본부 소재지 지방법원을 관할법원으로 하기로 한다. 다만 채무자의 책임있는 사유로 부실채권이 발생되어 그 채권의 관리를 위하여 공단 본부 또는 다른 지역본부로 채권관리업무를 이관한 경우에는 최종 이관된 본부 또는 관할지역본부 소재지 지방법원을 관할법원으로 한다.

년 월 일

대 출 신 청 자 주 소 :

(법정대리인) 대출대상자()의 친권자 부 (인)

모 (인)